长安镇“3·20”一般高处坠落事故调查报告

长安镇“3·20”事故调查组

2018 年 7 月

目录

一、基本情况.....1

（一）事故相关单位情况.....1

（二）事故相关人员情况.....3

（三） 事故工程情况.....3

二、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）应急处置情况.....6

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....6

（一）伤亡人员情况.....6

（二）直接经济损失.....7

四、事故原因及性质认定.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....7

（三）相关单位履职情况.....7

（四）事故性质.....8

五、事故责任认定及处理建议.....8

六、事故防范和整改措施.....10

长安镇“3·20”一般高处坠落事故调查报告

2018年3月20日18时50分许,位于长安镇霄边社区德政中路56号的华盛工业园内发生一起高处坠落事故，造成一名工人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了以分管长安镇安全生产工作的镇领导为组长，长安镇安监分局、监察室、公安分局、住建局、城管分局、总工会、人力资源分局、社保分局等有关人员参加的长安镇“3·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”),聘请专家参与事故技术鉴定,共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 东莞市巨峰物业投资有限公司（以下简称“巨峰公司”),统一社会信用代码91441900056751495Q,类型:有限责任公司(自

然人投资或控股），住所：东莞市长安镇咸西社区莲峰北路景泰街3号，法定代表人：李建峰，注册资本：人民币壹千万元，成立日期：2012年10月25日，经营期限：长期，经营范围：物业租赁、物业投资。

2017年10月30日，巨峰公司与东莞台威运动用品有限公司签订厂房租赁合同，租赁东莞市长安镇霄边社区德政中路56号宿舍5栋，建筑面积约22000平方米，租赁期限从2018年3月1日起至2023年2月28日止，为期五年。

巨峰公司将上述园区命名为华盛工业园，并对园区进行升级改造，用于出租厂房。

2.深圳市顺旺装饰工程有限公司（以下简称“顺旺公司”），统一社会信用代码91440300082488408W，类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧头四海花园2栋商铺102-103，法定代表人：杨相君，成立日期：2013年11月05日，营业期限至2023年11月05日，经营范围：室内外装饰工程的设计与施工；钢结构工程；板材、铝合金材料销售；国内贸易、货物及技术进出口。

3.深圳市大千无限云服务有限公司（以下简称“大千公司”），统一社会信用代码9144030006929520 6F，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市宝安区67区洪浪北二路庭威工业园2号楼4楼，法定代表人：陈传东，成立日期：2013年05月21日。经营期限至2033年05月21日，经营范围：通讯产品、电子产品、

电子元器件、仪器仪表、自动化设备、计算机软硬件、三网融合系统及产品、宽带接入网系统及产品的技术开发、技术咨询与销售。

（二）事故相关人员情况

1.张文，男，37岁，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化程度，现居住于深圳市南山区，是大千公司的业务员也同时挂靠大千公司做业务。事故涉及的WiFi和监控工程均是张文挂靠公司的业务。张文与朱海滨、徐鹏远（死者）为合伙关系，约定项目收益为大千公司收10%的平台服务费，成本与剩余收益以张文占4成，朱海滨和徐鹏远各占3成的比例分配。

2.杨相君，男，47岁，汉族，四川省大竹县人，现居住于深圳市宝安区，是顺旺公司的法人代表及主要负责人。

3.肖武葵，男，30岁，汉族，江西省樟树市人，现居住于深圳市宝安区，是巨峰公司的物业经理,负责管理事故发生的华盛工业园。

4.付代述，男，48岁，汉族，四川省大竹县人，不认字，现居住于深圳市宝安区，是顺旺公司的员工，事故发生当天在华盛工业园施工。

（三）事故工程情况

1.园区升级改造工程

2017年11月1日，巨峰公司与顺旺公司签订《装修工程合同书》《工程交底书》，顺旺公司承揽华盛工业园工程，工程内容为

园区厂房装修、切墙、批灰、电梯井土建工程等，预算工程款为166800元（选购设备款另付），约定竣工日期为2018年5月30日。

2.wifi工程与监控工程

2018年3月10日，巨峰公司与张文代表的大千公司签订《工业园员工宿舍WiFi网络建设运营项目合作协议》，由巨峰公司提供场地资源，大千公司负责WiFi宽带网络建设和运营，双方约定网络运营收入按15:85进行分配。

3月17、18两日，张文在为园区安装WiFi设备时，向肖武葵提出可为园区加装监控，费用从每月WiFi项目收益中扣除，并将项目费用预算表发给肖武葵。3月22日，事故调查组对张文、肖武葵进行调查询问时，双方均表示监控工程为口头约定。

经调查，3月20日事故发生时，张文与徐鹏远（死者）正在铺设光纤线，该光纤线用于传输WiFi与监控的信号。

5月24日，张文提供大千公司与巨峰公司签订的《监控系统产品销售及系统集成合同》，总造价7219.50元，签订日期为3月19日。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年3月初,巨峰公司请来私人挖掘机打好电梯井的土方工程。约3月中旬，顺旺公司的工人付代述和叶建国开始对华盛工业园的4个电梯井进行底部铸模、钢筋混凝土植入。3月18日，

付代述与叶建国开始对 B 栋电梯井进行土建工程施工。

3 月 19 日下午有雨，付代述担心雨水冲刷影响工程质量，找来了 4 块铁皮（长约 4m,宽约 0.9m）搬到楼顶用以覆盖电梯井口。3 月 20 日早上七点多，付代述用砖头压住铁皮两端，用铁丝将铁皮和电梯井中间横着的粗水管绑住，以加固铁皮。同时，张文与徐鹏远到达华盛工业园开展监控项目的安装。



华盛工业园简易平面图

下午三、四点，张文与徐鹏远将工业园门口 4 个摄像头安装完毕。五点左右，张文在 B 栋拉线时，发现盖上铁皮的电梯井，四周用砖头压着，周围没有其他安全标识。六点多，张文与徐鹏远在 B、D 两栋间拉好第一根主线，开始在 B、E 两栋之间拉线。张文在 C 栋楼顶等待徐鹏远从 E 栋走到 B 栋，可是徐鹏远很久没

有出现，于是张文致电徐鹏远才发现他走错到 D 栋；张文在 C 栋楼顶继续等待了五六分钟，徐鹏远还未出现，张文再次致电徐鹏远，电话已关机，于是张文决定自己到 B 栋工作。张文从 B 栋靠电梯井的楼梯上到楼顶时，发现盖着电梯井口的铁皮破了一个大洞，顿觉不妙，一路呼喊徐鹏远并跑下一楼，看到徐鹏远掉在电梯井底。

张文大声呼叫徐鹏远没有反应，马上拨打 120，之后跑到门口找保安，保安找了一些人与张文回到事故现场。没多久救护车到达现场，经医生检查发现徐鹏远已经死亡。19:13，张文拨打 110 报警。

（二）应急处置情况

事故发生后，公安、应急、安监、住建、医疗等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成 1 人死亡。死者徐鹏远，男，汉族，35 岁，吉林省吉林市人，是深圳市大千无限云服务有限公司的员工。

根据死亡医学证明，徐鹏远死亡原因为高处坠落致多脏器损伤。

（二）直接经济损失

截至2018年6月13日统计时，此次事故造成的直接经济损失约67万元，包括赔偿家属医药费、丧葬费、精神抚慰金等。社保部门对工伤赔偿正在审核中，未能统计在内。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.深圳市顺旺装饰工程有限公司的施工人员用铁皮覆盖楼顶电梯井口后，未设置安全防护、信号等装置，也未告知东莞市巨峰物业投资有限公司采取措施，形成了隐蔽的危险更大的事故隐患，是事故发生的直接原因。

2.徐鹏远在未明确B栋五楼顶楼的铁皮是否安全或铁皮下是什么，就冒失地踏在铁皮上，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

东莞市巨峰物业投资有限公司作为业主，电梯井口经由私人挖掘机打造后，未设置安全防护、信号等装置，未对施工现场进行安全监督检查，未能及时发现并消除安全隐患，与事故发生相关联。

（三）相关单位履职情况

1.深圳市顺旺装饰工程有限公司，作为工程的施工方，对电梯井口加盖铁皮后形成危险性较大的事故隐患，且未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。充分暴露了公司对从业人员的安全生产教育和培训缺失，从业人员并未具备必要的安全生

产知识。公司未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，未采取管理措施及时消除事故隐患。

2.东莞市巨峰物业投资有限公司，作为园区管理方，与深圳市顺旺装饰工程有限公司签订了专门的安全生产管理协议，约定了各自的安全生产管理职责；未与深圳市大千无限云服务有限公司约定相关安全生产管理职责。电梯井口经由私人挖掘机打造后，未设置安全防护、信号等装置，便交由顺旺公司施工，对安全生产状况进行经常性检查亦未能及时发现问题。

3.深圳市大千无限云服务有限公司，经查，存在未对从业人员进行全面的安全教育和培训、未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度的行为，但此次事故的原因主要是现场未进行安全防护及警示、徐鹏远未谨慎注意安全而导致的，大千公司不对事故负有责任。

（四）事故性质

综合以上事故原因及相应的技术分析，调查组认定，长安镇“3·20”一般高处坠落事故是一起由于现场管理不当和作业人员冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1.深圳市顺旺装饰工程有限公司，作为该工程的施工单位，

对电梯井口加盖铁皮后形成危险性较大的事故隐患，且未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，未对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录，未采取管理措施及时消除事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

杨相君，深圳市顺旺装饰工程有限公司的主要负责人，未建立本单位的安全生产规章制度，未组织实施本单位的安全生产教育培训，未有效检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》，建议由安全监管部门对其进行行政处罚。

2.徐鹏远，在开展作业时，未注意到铁皮或未明确铁皮是否安全就冒失地踏在铁皮上，其不安全的行为直接导致事故的发生，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

3.东莞市巨峰物业投资有限公司，作为园区管理方，未履行好安全监管职责，与事故发生相关，建议由安全监管部门、住建部门对华盛工业园进行全面检查，对有关问题责令限期整改，

4.深圳市大千无限云服务有限公司，作为用人单位，未对从业人员进行全面的安全教育和培训，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度，建议由属地安全监管部门对其进行全面检查，强化企业安全生产主体责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责

任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

长安镇“3·20”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

（一）生产经营单位应切实履行安全生产管理职责

施工单位应当在施工现场入口处、电梯井口等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查。

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）从业人员应重视安全生产的权利义务

从业人员应掌握与经常从事工作相关的安全知识与技能，能排查或辨识作业过程中的一些明显隐患或不安全因素，对于作业过程中存在显而易见的事故隐患，应进行安全测试，防止冒险作业和风险作业。如本案中的铁皮盖在电梯井上，作业人员应该对铁皮的稳固性进行测试，如果徐鹏远在踩铁皮前对铁皮进行稳固

性能测试，也许可避免坠落事故的发生。

附件：长安镇“ 3·20 ”一般高处坠落事故调查组签名表

长安镇“3·20”事故调查组

2018 年 7 月 16 日